



Modul 4 – Punkt 1: Wer macht was vor Gericht?

Die Justiz / Judikative – einfach erklärt

Orientierungskurs • Detailliertes Merkbild



1. Die Richterin / der Richter



- arbeitet am Gericht
- ist unabhängig
- leitet die Verhandlung
- hört beide Seiten an
- prüft Beweise
- spricht das Urteil („Recht sprechen“)



Merke:

Richter machen keine Gesetze – sie wenden Gesetze an.

2. Die Schöfin / der Schöffe



Sehr Wichtige Prüfungsfrage!

- ehrenamtliche Laienrichter
- normale Bürger
- haben **NICHT** Jura studiert!
- entscheiden gemeinsam mit Berufsrichtern über Schuld und Strafe
- bringen Lebenserfahrung mit



Schöffen sind keine Anwälte und keine Polizisten.

3. Die Rechtsanwältin / der Rechtsanwalt



- berät Bürger bei Rechtsfragen
- erklärt Rechte und Möglichkeiten
- vertritt Mandanten vor Gericht
- kann verteidigen oder Ansprüche durchsetzen

Beispiel:

Jemand bekommt eine Kündigung und sucht rechtliche Hilfe.



4. Die Staatsanwaltschaft



- vertritt den Staat
- ermittelt bei Straftaten zusammen mit der Polizei
- erhebt Anklage
- versucht Straftaten vor Gericht nachzuweisen



Nicht zu verwechseln mit dem Rechtsanwalt!

5. Die Polizei (Exekutive)



- sorgt für Sicherheit und Ordnung
- kontrolliert die Einhaltung der Gesetze
- ermittelt bei Straftaten
- darf Personen befragen und Beweise sichern



Spricht **KEINE** Urteile.



Macht **KEINE** Gesetze.



Die Polizei gehört zur **Exekutive**, nicht zur Judikative!

6. So arbeiten sie zusammen

Polizei ermittelt



Die Polizei sammelt Beweise und ermittelt bei Straftaten.

Staatsanwaltschaft klagt an



Die Staatsanwaltschaft prüft die Beweise und erhebt Anklage.

Gericht verhandelt



Das Gericht führt die Verhandlung durch. Beide Seiten tragen ihre Argumente vor.

Richter + Schöffen entscheiden



Richter und Schöffen prüfen alle Beweise und entscheiden gemeinsam über Schuld und Strafe.

7. Wer macht was?

Funktion	berät	ermittelt	klagt an	urteilt
Rechtsanwalt	✓	–	–	–
Polizei	–	✓	–	–
Staatsanwaltschaft	–	✓	✓	–
Richter	–	–	–	✓
Schöffen	–	–	–	✓

8. Prüfungsfallen

1. Schöffen haben Jura studiert.

✗ FALSCH!

Schöffen sind ehrenamtliche Laienrichter und haben **NICHT** Jura studiert.



Normale Bürger!

2. Die Polizei spricht das Urteil.

✗ FALSCH!

Die Polizei ermittelt, aber sie spricht **KEINE** Urteile. Das macht das Gericht.



3. Der Rechtsanwalt vertritt den Staat.

✗ FALSCH!

Der Rechtsanwalt vertritt seine Mandanten (z. B. den Angeklagten oder den Kläger), nicht den Staat.



4. Richter und Schöffen entscheiden gemeinsam.

✓ RICHTIG!

Richter und Schöffen prüfen alle Beweise und entscheiden gemeinsam über Schuld und Strafe.



9. Merke:

Richter = urteilen • Schöffen = ehrenamtlich mitentscheiden • Rechtsanwalt = beraten & vertreten • Staatsanwaltschaft = klagt an • Polizei = ermittelt & schützt